POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y ACUERDO DE ENCARGO (DPA)

Manual Integral de Protección de Datos Personales, Tratamiento de Datos Sensibles de Salud y Acuerdo de Encargo de Tratamiento

RÉGIMEN LEGAL: Ley Estatutaria 1581 de 2012 | Decreto 1377 de 2013 | Clínica: Responsable / OdontoCloud: Encargado

1. ALCANCE, MARCO JURÍDICO Y PRINCIPIOS RECTORES

Regula el tratamiento de datos personales por **JUAN EDUARDO MADRID REQUENA** (ODONTOCLOUD COLOMBIA) en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, aplicando los principios de legalidad, finalidad, veracidad, transparencia, seguridad y confidencialidad.

2. DELIMITACIÓN ESTRICTA DE ROLES: RESPONSABLE VS. ENCARGADO

- **LA CLÍNICA / IPS** actúa en calidad de **RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO** respecto a los datos personales y datos sensibles de salud de sus pacientes y equipo asistencial.
- **ODONTOCLOUD COLOMBIA** actúa en calidad de **ENCARGADO DEL TRATAMIENTO**, procesando los datos única y exclusivamente por cuenta y bajo instrucciones de la clínica para proveer el servicio en la nube.

3. TRATAMIENTO DE DATOS SENSIBLES DE SALUD Y PROHIBICIÓN COMERCIAL

Los datos de salud (anamnesis, odontogramas, evoluciones y consentimientos) son sensibles. LA CLÍNICA garantiza contar con la autorización previa, expresa e informada de los pacientes. ODONTOCLOUD COLOMBIA destina la información de forma privativa a la operación técnica del software (historia clínica, agenda, facturación FEV y RIPS). **Queda estrictamente prohibido a OdontoCloud vender, ceder, transferir, monetizar o explotar comercialmente los datos clínicos de los pacientes.**

4. FINALIDADES EXCLUSIVAS DEL TRATAMIENTO TECNOLÓGICO

Los datos se procesan exclusivamente para la provisión del software asistencial, validación de RIPS JSON y conexión a factura electrónica DIAN, prohibiéndose cualquier finalidad ajena.

5. DERECHOS DE LOS TITULARES (ARCO) Y CANALES DE ATENCIÓN

Los titulares tienen derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir sus datos (Art. 8 Ley 1581/2012). Las peticiones se tramitan a través de la IPS como Responsable del Tratamiento. Para comunicaciones directas con OdontoCloud se dispone del canal: `bienvenido@odontocloudcolombia.com`.

6. DEBERES DE SEGURIDAD Y NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES EN 24 HORAS

El Encargado aplicará medidas técnicas (cifrado TLS 1.3, RLS PostgreSQL, respaldos) y notificará al Representante Legal de la IPS cualquier incidente de seguridad dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a su confirmación técnica.

7. DEVOLUCIÓN, EXPORTACIÓN SEGURA (60 DÍAS) Y TERMINACIÓN

Finalizado el servicio, LA CLÍNICA dispondrá de sesenta (60) días calendario para la exportación completa de sus registros. Se suscribirá un Acta de Cierre y Entrega Documentada. No se realizará borrado automático sin previa notificación formal de treinta (30) días calendario.

POR EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO:

JUAN EDUARDO MADRID REQUENA
Persona Natural Comerciante
C.C. No. 1102849760 de Sincelejo | NIT: 1102849760-5
OdontoCloud Colombia

POR EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO:

[NOMBRE_REPRESENTANTE_LEGAL]
Representante Legal / Director Médico
C.C. [CÉDULA] | NIT: [NIT_CLINICA]
[RAZÓN SOCIAL DE LA CLÍNICA / IPS]